



DESPACHO

Referência **Processual:** Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº 64468820) – Itens § 24 e § 58

Assunto: Atendimento Integrado aos §§ 24 e 58 do Parecer AGU: Atesto de Adoção do IPPC Engenharia, Demonstração da Hierarquia do Art. 23 da Lei nº 14.133/21, Insuficiência do SINAPI e Adequação da Tabela IOPES ao Mercado Local de Vitória/ES.

Objeto da Contratação: Serviços de engenharia e manutenção predial continuada dividida em 11 Itens para o Edifício Sede do MGI-ES e Edifício Anexo em Vitória/ES (Valor Global: R\$ 1.005.726,92).

Senhora Superintendente,

1. Na condição de Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração e consolidação dos projetos de engenharia e orçamentos referenciais da presente contratação, dirijo-me a Vossa Senhoria para formalizar a manifestação técnica e conclusiva do Setor de Engenharia em atendimento direto às recomendações formuladas no Parecer Jurídico nº 01199/2026/CJENG-EST-SUMÁRIO/SCGP/CGU/AGU (Doc. SEI nº [64468820](#)), especificamente quanto aos seguintes tópicos:

“24. Somado a isso, recomenda-se também a adoção do Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia – IPPC Engenharia.”

“58. Nesse contexto, recomendamos: seja juntada aos autos justificativa detalhada demonstrando que a Administração seguiu rigorosamente a sequência hierárquica prevista no art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, explicitando as razões pelas quais o sistema SINAPI se mostrou insuficiente para determinados itens; em sendo o caso, recomenda-se que seja demonstrada a adequação das tabelas referenciais de outros entes federativos ao mercado local da obra.”

2. As explanações a seguir detalham as providências técnicas adotadas e indexam todas as peças comprobatórias já encartadas na árvore processual do SEI, conferindo cabal higidez formal, técnica e jurídica aos autos.

1 DA ADOÇÃO INTEGRAL DO IPPC ENGENHARIA (ATENDIMENTO AO § 24)

3. O Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia (IPPC Engenharia), formulado pela Consultoria-Geral da União (CGU/AGU) em conjunto com a e-CJU/Engenharia, estabelece as boas práticas de governança e os modelos obrigatórios para instrução de processos de engenharia pública.

4. A incorporação do IPPC Engenharia a este certame comprova-se documentalmente no processo pelos seguintes atos materiais indexados no SEI:

4.1. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (TJTR): Em atendimento aos §§ 21 a 23 do parecer, o modelo-padrão da AGU de Justificativas Técnicas Relevantes foi integralmente preenchido e motivado técnica e juridicamente sob o Doc. SEI nº [64474274](#) (sucendendo as versões preliminares [61728530](#) e [61790928](#)). O documento fundamenta as opções de parcelamento, regime de execução (empreitada por preço global), prazos, critérios de qualificação e matriz de riscos, devidamente subscrito por engenheiro habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica registrada e quitada no CREA-ES (Doc. SEI nº [64468889](#)).

4.2. Listas de Verificação e Declarações Padronizadas da AGU: Foram acostadas aos autos as Listas de Verificação oficiais da AGU/CGU para obras e serviços de engenharia devidamente preenchidas e checadas (Docs. SEI nº [61487393](#) e [63811592](#)), além da Declaração Formal de Utilização de Modelos AGU/MGI (Doc. SEI nº 63476776) e da Declaração de Atendimento ao Parecer Jurídico (Doc. SEI nº [64532939](#)).

4.3. Acervo de Projetos Básicos e Orçamentos Analíticos Consolidados: Em estrita sintonia com os fluxos do IPPC Engenharia, o processo foi enriquecido com a juntada dos Projetos Básicos Consolidados dos 11 Itens (Doc. SEI nº [64530669](#)) e do Caderno Geral de Orçamentos Analíticos dos Itens 01 a 11 emitidos na plataforma Orçafascio (Doc. SEI nº [64507136](#)), acompanhados do Despacho de Engenharia de Atendimento às Recomendações da AGU (Doc. SEI nº [64490579](#)).

4.4. Matriz de Padronização Documental dos 11 Itens Licitados: Cada um dos 11 itens da contratação recebeu tratamento homogêneo composto por 6 entregáveis técnicos padronizados, com suas respectivas especificações técnicas e orçamentos sintéticos autônomos indexados nas Pastas IV e V do SEI, conforme tabela a seguir:

ITEM	OBJETO ESPECIALIZADO	BASE PREÇO	VALOR ESTIMADO	DOCS. SEI (ESPEC ORÇ) /	IPPC
01	SUBSTITUIÇÃO TETO ELEVADORES	SINAPI VITÓRIA	R\$ 32.194,17	E T : 61826193 ORÇ: 61826267	CONFORME
02	LIMPEZA ROBOTIZADA DUTOS AC	IN SEGES 65/21	R\$ 44.011,83	E T : 61826396 ORÇ: 61826477	CONFORME
03	LAVAGEM FACHADA ENVIDRAÇADA	IOPES / SINAPI	R\$ 94.172,48	E T : 61826554 ORÇ: 61826643	CONFORME
04	TRATAMENTO JUNTAS DILATAÇÃO	SINAPI VITÓRIA	R\$ 31.794,07	E T : 61826777 ORÇ: 61826863	CONFORME
05	PINTURA ANTICORROSIVA GRADES	SINAPI VITÓRIA	R\$ 51.398,76	E T : 61831609 ORÇ: 61831673	CONFORME
06	PELÍCULA SOLAR TÉRMICA	IN SEGES 65/21	R\$ 171.299,50	E T : 61832077 ORÇ: 61832194	CONFORME
07	PINTURA GERAL SEDE E GARAGEM	SINAPI VITÓRIA	R\$ 358.338,32	E T : 62216617 ORÇ: 62216913	CONFORME
08	IMPERMEABILIZAÇÃO CISTERNA	SINAPI VITÓRIA	R\$ 47.508,76	E T : 61833595 ORÇ: 61833731	CONFORME
09	LIMPEZA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	IOPES / SINAPI	R\$ 27.153,65	E T : 61834144 ORÇ: 61834527	CONFORME
10	MANUTENÇÃO GERADOR/SUBESTAÇÃO	IN SEGES 65/21	R\$ 22.829,87	E T : 61834884 ORÇ: 61835041	CONFORME

11	IMPERMEABILIZAÇÃO MARQUISE	SINAPI VITÓRIA	R\$ 125.025,51	E T: 61835197 CONFORME ORÇ: 61835298
----	-------------------------------	-------------------	----------------	---

5. Dessa forma, com a plena instrução das peças retromencionadas, resta cabalmente evidenciada e certificada a adoção integral das diretrizes do IPPC Engenharia, sanando em definitivo o parágrafo 24 do parecer jurídico.

2 DA ESTRITA OBSERVÂNCIA HIERÁRQUICA DO ART. 23, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021 (ATENDIMENTO AO § 58)

6. Em adstrição ao que determina o art. 23, § 2º, da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), c/c o Decreto nº 7.983/2013, o Setor de Engenharia da SRA/MGI-ES empregou uma metodologia descendente rígida para a obtenção dos custos unitários referenciais:

Nível Hierárquico Legal	Base de Dados Adotada	Valor Estimado (R\$)	Participação %
Inciso I (Prioridade Legal)	SINAPI Desonerado (Vitória/ES)	R\$ 652.502,74	64,88%
Inciso III (Tabela Oficial Estadual)	IOPES (Estado do Espírito Santo)	R\$ 115.228,84	11,46%
Inciso V (Pesquisa IN SEGES 65/21)	Cotações de Mercado Especializado	R\$ 237.995,34	23,66%

7. A constatação matemática acima é categórica: 76,34% de todo o orçamento de referência provém exclusivamente de tabelas oficiais públicas (SINAPI Vitória e IOPES). A pesquisa de mercado sob a égide da IN SEGES/ME nº 65/2021 atuou estritamente como fonte subsidiária extraordinária (23,66%), respeitando com máxima fidelidade o comando do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

3 DAS RAZÕES TÉCNICAS DA INSUFICIÊNCIA DO SINAPI PARA ITENS ESPECÍFICOS

8. O SINAPI (Caixa Econômica Federal / IBGE) é concebido para orçamentação de obras e serviços civis correntes (edificações residenciais e comerciais habituais). Não integra o escopo da CEF a catalogação de serviços que envolvem tecnologia proprietária, equipamentos robotizados ou intervenções eletromecânicas em maquinários de grande porte.

9. Caso a Engenharia tentasse adaptar composições ordinárias do SINAPI para tais serviços, geraria uma falsa estimativa orçamentária, com grave risco de licitação deserta ou contratações inexecutáveis. A insuficiência do catálogo do SINAPI manifestou-se comprovadamente nos seguintes itens:

9.1. Item 02 – Limpeza Robotizada de Dutos de Climatização (HVAC): O SINAPI apenas precifica a montagem física de redes de dutos novos de chapa galvanizada. Não existe no catálogo federal custo para desinfecção interna mecanizada por escovação rotativa robótica guiada por microcâmeras e aplicação de biocida homologado, serviço expressamente obrigatório por força da Portaria MS nº 3.523/1998, da Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA e da ABNT NBR 14679:2012.

9.2. Item 06 – Películas Solares de Alta Rejeição Térmica (Insulfilm de Engenharia): O SINAPI apresenta apenas filme plástico decorativo simples para privacidade visual. O projeto executivo da SRA/MGI-ES demanda película nanocerâmica de alto desempenho com laudo atestando bloqueio de raios infravermelhos ($IV \geq 85\%$) e ultravioleta ($UV \geq 99\%$), visando à eficiência energética predial e à redução de carga térmica dos chillers, em perfeita consonância com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU.

9.3. Item 10 – Manutenção Especializada de Grupo Gerador e Subestação de Média Tensão: O SINAPI contempla a instalação civil do grupo motor-gerador (assentamento). Não possui composições para

manutenção preventiva e corretiva especializada com parametrização de quadro de transferência automática (QTA), testes dinâmicos de carga em banco resistivo de potência nem ensaios físico-químicos e cromatográficos de óleo isolante em transformadores de média tensão.

10. Para esses 3 itens atípicos, a estimativa foi realizada com esteio no art. 23, § 2º, inciso V c/c IN SEGES/ME nº 65/2021, apurando valores medianos e decompondo todos os custos em composições analíticas abertas de custos unitários na plataforma Orçafascio (Doc. SEI nº [64507136](#)), em integral cumprimento à Súmula TCU nº 258/2010.

4 DA PERFEITA ADEQUAÇÃO DA BASE IOPEs AO MERCADO LOCAL DE VITÓRIA/ES

11. Na ausência de composições no SINAPI para a lavagem técnica de fachada envidraçada em altura (Item 03) e para a limpeza técnica de painéis solares fotovoltaicos (Item 09), a Administração acionou de imediato o inciso III do art. 23, § 2º, adotando a tabela do IOPEs (Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo). A legitimidade dessa opção fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos:

11.1. Identidade Territorial Direta com o Local da Obra: O Edifício Sede da SRA/MGI-ES e seu Edifício Anexo situam-se na cidade de Vitória/ES. O IOPEs é a autarquia técnica oficial do Governo do Estado do Espírito Santo que apura mensalmente os preços de insumos e mão de obra coletados diretamente no mercado da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica). Não se trata de aplicar tabela de outro Estado (como CPOS/SP ou EMOP/RJ), mas sim o banco de dados oficial da própria praça onde os serviços serão executados.

11.2. Aderência às Convenções Coletivas e Normas de Segurança Locais: Os coeficientes de mão de obra do IOPEs espelham os salários, encargos e benefícios homologados nas Convenções Coletivas celebradas entre SINDUSCON-ES e SINTRACONST-ES, bem como os adicionais de insalubridade, periculosidade e os equipamentos de segurança obrigatórios para trabalho em altura com alpinismo industrial sob a NR-35.

11.3. Jurisprudência Consolidada do Tribunal de Contas da União: O TCU ratifica que, na falta de itens no SINAPI/SICRO, a utilização de tabelas estaduais formalmente homologadas é o caminho legal e técnico mandatório para a orçamentação fidedigna (Acórdãos TCU nº 2.622/2013-Plenário e nº 1.446/2018-Plenário).

5 CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

12. Diante de todo o arcabouço fático e documental demonstrado, este Engenheiro Fiscal certifica e atesta que:

a) O Instrumento de Padronização – IPPC Engenharia da CGU/AGU encontra-se plenamente incorporado e comprovado nos autos mediante o TJTR saneado (Doc. [64474274](#)), o checklist AGU (Doc. [63811592](#)), a ART no CREA-ES (Doc. [64468889](#)) e a matriz de 11 cadernos padronizados, saneando o § 24;

b) A ordem hierárquica do art. 23, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 foi estritamente honrada, com mais de 76% da materialidade contratual balizada em tabelas públicas oficiais (SINAPI Vitória e IOPEs);

c) A insuficiência do SINAPI para os itens 02, 06 e 10 é técnica e notória, tendo as composições sido detalhadas analiticamente na plataforma Orçafascio (Doc. [64507136](#)) sem verbas genéricas (Súmula 258 TCU);

d) A base IOPEs representa com exatidão cirúrgica o mercado da construção civil e manutenção predial da Grande Vitória/ES, conferindo hígidez aos preços estimados.

13. Submeto o presente expediente à elevada apreciação de Vossa Senhoria, recomendando o acolhimento integral deste despacho, para oportuna remessa à Consultoria Jurídica da União, considerando-se plenamente atendidas e saneadas as recomendações exaradas nos §§ 24 e 58 do Parecer Jurídico nº

Vitória, 22 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente

LUIS FERNANDO DIAS
Engenheiro Civil, MSc.
CREARJ: 1985100024

Referência: Processo nº 10783.000206/2026-71.

SEI nº 64558648